



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט שילוני

1	נציגות הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 36, ירושלים	תובעים בתיקים 457/17 + 462/17
2	פרץ מישאל חיים	
3	נאליר בע"מ	
4	מאהפר ציון	
5	מאהפר ג'ק	
6	מאהפר דניאל	
7	חברת מלון קומודר בע"מ	
8	עו"ד קספר שמואל דוד	
9	קספר סופי	
10	שו אנדרו דניאל	

באמצעות ב"כ: עו"ד עוז כהן
יהושע בן נון 38, ירושלים

נגד

א. נ. העתקות גרפאור בע"מ

נתבעת בתיק
457/17

באמצעות ב"כ: עו"ד עודד נשר ו/או אריאל פריש
ממשרד ד"ר י. וינרוט ושות', עורכי דין
ויצמן 14, (מרכז ויצמן) תל אביב – יפו

נתבעים בתיק
462/17

1	גינורסר אליזבט
2	טל גילה
3	חב' סאטיה מסעדות בע"מ
4	בלום אריק

ע"י עו"ד שגיא תירוש
רח' דוד המלך 19 ירושלים

פסק דין

א. העובדות הצריכות לעניין:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב קרן היסוד 36 בירושלים הידוע כגוש 30027 חלקה 83 (להלן: "הבית המשותף"). הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד המכיל 18 חלקות משנה. חלק מן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- היחידות בבית המשותף משמשות כמשרדים, חלק כחנויות/נכסים מסחריים וחלק כדירות מגורים.
2. תביעות אלו נידונו בראשיתן בפני כב' המפקח לשעבר סילברמן. משמונה מר סילברמן לשיפוט הועבר התיק לכב' המפקחת ענתבי שרון אשר פסלה עצמה מלדון בתביעות בשל ניגוד עניינים בו הייתה מצויה. תביעה זו הוגשה בתחילה נגד נתבעים רבים. בהחלטת כב' המפקח (כתוארו דאז) סילברמן מיום 14.12.17 פוצלה התביעה ל-5 תביעות נפרדות. בהחלטת הממונה על המרשם הועברו לטיפול שתיים מתוך התביעות דלעיל (יתר התביעות הסתיימו בהסכמות אליהן הגיעו הצדדים).
3. התובעים בשתי התביעות (457/17, 462/17): תובעת 1 כך על פי כתב התביעה, היא נציגות הבית המשותף. תובע 2 הוא בעל הזכויות בחלקת משנה 6. תובע 3 הוא בעל הזכויות בחלקת משנה 7. תובעים 4,5,6 הם בעלי הזכויות בחלקת משנה 10. תובע 7 הוא בעל הזכויות בחלקת משנה 11. תובעים 8-9 הם בעלי הזכויות בחלקת משנה 12. תובע 10 הוא בעל הזכויות בחלקת משנה 18 המצויה בקומת המרתף.
4. הנתבעת בתביעה 457/17: הנתבעת "א.ג. העתקות גרפאור בע"מ" היא בעלת הזכויות בחלקת משנה 1 המצויה בקומת הקרקע. שטח חלקת משנה זו עומד על 235 מ"ר (להלן: "גרפאור"). הנתבעת היא חברה העוסקת בדפוס והנכס משמש כבית דפוס. יצוין כי בעת הגשת התביעה הייתה הנתבעת בעלת הערת אזהרה בלבד אך נכון להיום היא הבעלים הרשום של חלקת משנה 1.
5. הנתבעים בתביעה 462/17: נתבעת 1, היא בעלת הזכויות בחלקת משנה 5 בנוסף היא בעלת 3/8 מן הזכויות בחלקת משנה 2 (להלן: "גינזור"). נתבעת 2, היא בעלת 5/8 מן הזכויות בחלקת משנה 2 (להלן: "טל"). נתבעת 3, "חברת סאטיה מסעדות בע"מ", היא השוכרת של חלקת משנה 2 (להלן: "מסעדת סאטיה"). נתבע 4, שוכר את חלקת משנה 3, ועל פי כתבי הטענות שוכר בנוסף חלק מחלקת משנה 2 (להלן: "בלום") הנכס המושכר לנתבע 4 משמש כפיצרייה. בעלי הזכויות בחלקת משנה 3 אינם מהווים עוד חלק מתביעה זו.
6. ביום 10.10.19 נערך ביקור במקום בנוכחות הצדדים להלן ממצאי הביקור, כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת החלטתי מיום 10.10.19:
- "היום התקיים ביקור בבית המשותף ברחוב קרן היסוד 36 בירושלים, בנוכחות הצדדים בשני התיקים (457/2017 + 462/2017).**
- הצדדים הראו לי את החלקים בבית המשותף העומדים בלב התביעה דנן כדלקמן:**
- חניון**: מדובר בשטח המהווה רכוש משותף ומשמש לחניית בעלי הנכסים בבית המשותף. החניה מתבצעת בשיטת כל הקודם זוכה. הרכבים החונים נחסמים על ידי רכבים אחרים אשר מחנים אף בשביל הגישה לחניון זה. במצב הדברים כאמור, בעל דירה המבקש לצאת מהחניה נאלץ לאתר את בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרכבים החוסמים כדי שיפנו חנייתם. אין ספק שהמצב הנוכחי איננו תקין ויש לשנותו.

נכס גרף אור: הצדדים הראו לי נכס זה תוך שהתובעים הצביעו על כך שבפועל תופס עסק זה שטח גדול הרבה יותר מ-235 מ"ר המופיעים בנסח הטאבו, ומכאן לטענתם בעלי הנכס או השוכרים השתלטו על רכוש משותף כדי להרחיב את הנכס.

חדר גז: חדר הגז במצבו הנוכחי במעמד הביקור ריק מציוד ופתוח לכל. קירות חיצוניים: בקיר החיצוני האחורי ממוקמת ארובה היוצאת ממסעדת סאטיה לכיוון הגג. לטענת התובעים, השימוש בארובה זו אינו מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף. התובעים הצביעו על לכלוך שחור על גבי הקירות החיצוניים היורד מתחת לארובה.

עו"ד שגיא תירוש הצביע על הקירות החיצוניים של הבית המשותף הסמוך, שם ממוקמות ארובות רבות דוגמת ארובה זו.

בקר חיצוני נוסף ממוקמת ארובה קטנה בהרבה היוצאת מן הפיצרייה, ממנה לטענת התובעים נפלטים ריחות לא נעימים ונוצר רעש.

שילוט בכניסה לבניין: הצדדים הראו לי שלט של גרף אור בכניסה הראשית לבניין וכן שלטים רבים של משרדי עו"ד בחלל הכניסה.

פתיחת דלת בחדר מדרגות: דלת זו שימשה בעבר, כך על פי הנטען, מעבר להוצאת פסולת מן המסעדה. כיום לא נעשה עוד שימוש מסוג זה.

7. במסגרת החלטתי מיום 10.10.19 הוצע לצדדים מתווה פשרה לגבי חלק מן הסוגיות העומדות במחלוקת.

8. בהתאם לכך ביום 3.12.19 הגישו התובעים הודעה במסגרתה פירטו את הסוגיות עליהן התפשרו והגיעו להסכמות וכן את כל הסוגיות שנותרו במחלוקת ורק לגביהן תינתן הכרעתי בפסק דין זה כמפורט להלן:

א. הסוגיות עליהן ניתנה הסכמת הצדדים:

1. הדלת של מסעדת סאטיה: הצדדים הסכימו כי היא תישאר נעולה.
2. חדר הגז: יפתח ויהפוך לחלק מהחניון.
3. הסרת הדלתות הלבנות מתחת לבניין: המחסן הפיראטי שהושם באמצעות דלתות לבנות מתחת לבניין במקום המסומן "חניה" בתשריט ייפתח וישומש לחניה.
4. מעבר היורד לחניון: תיאסר כל חניה במעבר היורד מרחוב קרן היסוד אל החניון, למעט שני המקומות בסופו שהחנייה בהם איננה מפריעה לכניסה וליציאה מהחניון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. חניה בחניון: תיאסר חניה הסותמת את החניה במובן שהיא מונעת כניסה ויציאה חופשית אל החניון (חניה כפולה), כך שלא יאלצו עוד אנשים להתקשר לאחרים כדי להזיז את רכבם ולצאת מהחניון.

ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמות אליהן הגיעו הצדדים ופורטו לעיל.

ב. הסוגיות שנותרו שנויות במחלוקת:

1. הארובה של "פיצה פריבוע": מבוקש ליתן צו עשה כנגד נתבע 4 (בלום) לסילוק הארובה היוצאת מעל כניסת הבית המשותף ומתחת לדירת התובע 2.
2. הארובה של מסעדת "סאטיה": מבוקש ליתן צו כנגד נתבעות 1, 2 ו-3 (גינורס, טל ומסעדת סאטיה) לסילוק הארובה מהקיר האחורי של הבית המשותף וכן להורות על ניקוי הקיר המשותף מזפת ומלכלוך שגרם המנדף שהתקינו הנתבעות.
3. השתלטות על חללים, קומת המסד ורכוש משותף של הנתבעת גרפאור: מבוקש ליתן צו המורה לגרפאור לסלק ידה מכל השטחים המשותפים וכן להורות על השבת המצב לקדמותו (ימונה מומחה אשר ימדוד את חלקת משנה 1 ויקבע האם גרפאור התרחבה על חשבון הרכוש המשותף).
4. הסדרי חנייה: מבוקש ליתן צו הצהרתי הקובע כי כל בעל דירה בבית המשותף יוכל להחנות רכב אחד בחניון הבית המשותף על בסיס "כל הקודם זוכה". כן נדרש כי החניון ייסגר על ידי שער חשמלי וינתן שלט אחד לכל בעל דירה, התקנתו תמומן על ידי כלל בעלי הדירות בבית המשותף.
5. מכלי שמן: מבוקש ליתן צו עשה כנגד נתבעת 3 (מסעדת סאטיה) לפנות את מכלי השמן מהרכוש המשותף וכן להורות על ניקוי מפגעי השמן ברכוש המשותף.
6. חלון: מבוקש ליתן צו עשה המורה לנתבעת גרפאור לסגור את החלון שפתחה בקירו העורפי של הבית המשותף.
7. שלט: מבוקש ליתן צו עשה כנגד גרפאור לסילוק השלט שתלתה בחזית הבית המשותף.

9. בהחלטתי מיום 3.12.19 ובהסכמת הצדדים נקבע כי הצדדים יגישו סיכומיהם באשר לסוגיות 1, 2, 4-7. באשר לסוגיה 3 ימונה מומחה (מודד) בהסכמת הצדדים. התובעים והנתבעים הסכימו למינויו וביום 11.12.19 מיניתי את המומחה המהנדס צבי רון, על כך יפורט בהמשך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. דיון והכרעה:

הארובה של "פיצה פי בריבוע"

10. מר בלום (נתבע 4 בתיק 462/17) התקין ארובה על גבי הקיר החיצוני הצפוני מעל לכניסה הראשית של הבית המשותף המשמש את הפיצרייה. לטענת התובעים הארובה פולטת גזים ועשן העולים אל חלונות דירת התובע 2 (מר פרץ חיים) ומהווים מטרד עבורו ולפיכך התקנת הארובה והשימוש בה אינם מהווים שימוש סביר ברכוש המשותף.

11. במסגרת סיכומי הטענות מטעמו הודיע מר בלום כי תוך כדי ניהול ההליך פנה אל האגף לקידום עסקים - רישוי ופיקוח תברואתי בעיריית ירושלים ולאחר סדרת ביקורות התקבל דו"ח המתייחס לארובה בזו הלשון: "1. לנתק את הארובה הנוכחית המהווה מטרד אסטטי.

2. להוציא את פתח הפליטה של המנדף מתחת לצמחייה של העסק בחזית על קו הבית.

3. החלפת מסנני פחם פעיל ושליחת אישור על כך למפקח." (הדו"ח צורף כנספח א' לסיכומי מסעדת סאטיה ומר בלום).

12. מר בלום הודיע בסיכומיו כי הוא אינו מתנגד לבצע את המלצות הדו"ח כלשונן, לרבות העתקת הארובה.

13. לאור האמור אין מקום לדון בטענות הצדדים בעניין ויש לקבל את טענת התובעים בעניין זה ולהורות על סילוק הארובה.

הארובה של מסעדת "סאטיה"

14. התובעים טענו כי הגב' גינוסר והגב' טל (נתבעות 1 ו-2) התקינו שלא כדין וללא אישור האסיפה הכללית ארובה היוצאת ממסעדת סאטיה (נתבעת 3) על גבי הקיר המערבי של הבית המשותף ומסתיימת בגג הבית המשותף. לטענת התובעים שמן וזפת נוזלים מן הארובה וגורמים לכלוך הקיר החיצוני של הבית המשותף. לטענתם המנוע שהותקן בגג הבית המשותף פוגע באיטום הגג וגורם לנזילה של מים אל הדירות המצויות מתחתיו.

15. לטענת מסעדת סאטיה (נתבעת 3) המדובר בצינור אוורור ומנדף ולא בארובה. לטענתה צינור האוורור הותקן בעורף המערבי של הבניין לצד ארובות, צינורות למיניהם ויחידות עיבוי מזגנים אשר בבעלות התובעים. עוד טענה סאטיה כי כך קיבלה את הנכס לחזקתה וצינור זה קיים כבר 30 שנה. לדידה, כפי שלא עומדת כל טענה כנגד יתר הצינורות והארובות המותקנים בעורף הבניין כך אין הצדקה בטענות התובעים נגד צינור האוורור שהותקן לפני 30 שנה. עוד טענה כי המסעדה פועלת ברישיון עסק הכולל בדיקות תקופתיות של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה אשר אישרו את תקינותו והצבתו של צינור האוורור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. סעיף 2 לתקנון המצוי המופיע בחוק המקרקעין תשע"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כדלקמן:

- "(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.
- (ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
- (ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו."

17. מכוחו של סעיף 2(א) לעיל חל איסור על בעל דירה בבית משותף לבצע שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אלא אם קיבל על כך הסכמת האסיפה הכללית או הסכמת בעל הדירה האחרת לפי העניין.

18. על טיבה של הפגיעה על-פי סעיף 2 לתקנון המצוי עמד בית המשפט העליון הנכבד כבר בע"א 515/65 רבובסקי נ' גלקסברג (פורסם בנבו, 20.05.66) בקבעו כי:

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית - כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל."

19. ברוח דברים אלה נקבע, כי פגיעה במובנה על-פי סעיף 2 לתקנון המצוי יכול שתהא מכל סוג שהוא, ואין נפקא מינא אם גדולה או קטנה היא, אם היא ניתנת לפיצוי אם לאו:

"כאן עלי לתקן טעות שנפלה כנראה בהיסח הדעת בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. הוא אמר כי הפגיעה שמדובר בה בסעיף הנדון צריכה להיות בשיעור כזה שהיא עשויה לסכן את הקיום או לשנות את ערך הבית או הדירה; ולא היא. קריאה נכונה של הסעיף הנדון מראה שפגיעה מכל סוג שהוא בדירה אחרת או ברכוש המשותף אסור שתבוא עקב שינויים או תיקונים הנעשים בדירה אחת. ...אמרנו שאין נפקא מינא אם הפגיעה קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא... המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית- המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם. " (ע"א 395/74 יצחק לוי נ' רבקה סמואל (פורסם בנבו, 13.03.75)) (ההדגשות אינן במקור).

20. המדובר במתקן היוצא מן המסעדה באמצעות ארובה עד לגג הבית המשותף. מנוע המתקן מצוי כך על פי החומר המונח בפניי על גג הבית המשותף. למען הנוחות מתקן זה יכונה לעיל ולהלן "ארובה".

21. במסגרת ביקורי במקום מיום 10.10.19 הוצגה לי הארובה. הארובה מותקנת על גבי הקיר המשותף המצוי בעורף הבית המשותף. מדובר בארובה מסיבית אשר אינה דומה ליתר המתקנים הבנויים על קיר זה. מסביב לארובה כתמים שחורים אשר ברור כי נגרמו בעטייה. הארובה בולטת מאוד ולא נטמעת בקיר. במצב דברים זה אין לי אלא לקבוע כי מדובר בפגיעה לפי סעיף 2 לתקנון המצוי.

מצ"ב תמונות הארובה:





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. על פי סעיף 2 לתקנון המצוי כדי לאשר "פגיעה" כאמור נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות וזו לא הוצגה בפניי.
23. אינני מקבלת את טענת הנתבעת לפיה הארובה הותקנה לפני כ-30 שנה ובטרם רכשו את הנכס ויש להניח כי ניתנה הסכמה בעבר. הסכמת בעלי הדירות לפי סעיף 2 צריכה להיות ברורה ומפורשת ואין די בשתיקתם במשך שנים כדי להכשיר פגיעה זו. (ראו לעניין זה פסק דינו של המפקח לשעבר אורן סילברמן תיק (תל אביב) 112/11 **נציגות הבית המשותף מרחוב קריניצי 38 רמת גן נ' חדד דוד** (פורסם בנבו 15.1.12).
24. דוחה אני את טענת הנתבעות לפיה מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף אשר איננו מצריך הסכמת מי מבעלי הדירות. הגם שמדובר בבניין בעל שימושים מעורבים (מגורים + מסחר) אין הארובה עולה כדי שימוש סביר ברכוש המשותף. כך גם יש לדחות טענת התובעים לפיה מדובר בשימוש ייחודי ברכוש משותף המצריך הסכמת בעלי הדירות כולם. המדובר בפגיעה לפי סעיף 2 לתקנון המצריכה הסכמת רוב בעלי הדירות וזו אינה קיימת.
25. לאור האמור אני מורה על סילוק הארובה לרבות המנוע המחובר אליה. כן אני מורה על סילוק המנוע הישן שנמצא על גג הבית המשותף. עוד אני מורה על השבת המצב לקדמותו בקירות החיצוניים קרי ניקוי הכתמים השחורים לצד הארובה שנוצרו כתוצאה מהשימוש בה.
26. יוער כי החלטתי זו נכונה לארובה כפי שנצפתה בביקורי במקום במצבה, בגודלה ובצורתה הנוכחית ואין בפסק דין זה כדי לקבוע מסמרות אודות התקנת כל ארובה/מתקן דומה אחר בנכס. בנוסף אין בקביעה זו כדי ללמד אודות הצבת המנוע בגג הבית המשותף.
- השתלטות על חללים, קומת המסד ורכוש משותף של גרפאור (הנתבעת בתיק 457/17):
27. לטענת התובעת גרפאור השתלטה על שטחים משותפים והיא יושבת בפועל על שטח גדול בהרבה משטחה המופיע בנסח הרישום, דהיינו 235 מ"ר.
28. כדי להכריע בטענה זו מונה על ידי במסגרת החלטתי מיום 11.12.19 בהסכמת הצדדים המהנדס צבי רון (להלן: "**המומחה**"), כמומחה מטעמי כדי שיקבע האם אכן גרפאור פלשה לרכוש המשותף.
29. ביום 19.4.20 התקבלה חוות דעת המומחה מיום 11.3.20 בה נקבע כדלקמן:
- "לאור הממצאים והמדידות אשר בוצעו בעת ביקורי, עולה כי מרבית שטחה של נתבעת 1 בנוי ע"ג שטחה הרשום כדון, ואילו שטח של כ-7 מ"ר בנוי על גבי הרכוש המשותף, כמצוין בחוות דעתי".

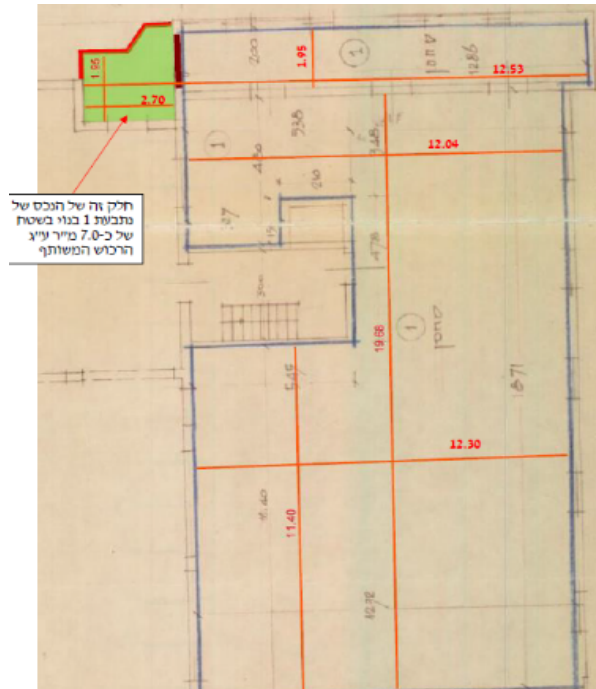


מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מצ"ב תמונה של השטח:



30. לטענת התובעים גרפאור ביצעה הרחבה לחלקת משנה 1 והשתלטה על כ-7 מ"ר בקומת המסד (חניון) על גבי הרכוש המשותף זאת ללא היתר בניה וללא הסכמת כל בעלי הדירות או לכל הפחות הסכמת הרוב המופחת הנדרש לשם הרחבה כמצוות סעיף 71ב לחוק המקרקעין.

31. לטענת גרפאור היא לא ביצעה כל השתלטות על רכוש משותף וככל הנראה הדבר אירע בטרם רכשה את הנכס.

32. כלל ידוע הוא כי בעל דירה זכאי לעשות ברכוש המשותף שימוש סביר וזאת ללא צורך בהסכמת יתר בעלי הדירות בבית המשותף. הפסיקה פירשה "שימוש סביר" כשימוש לפי תנאי המקום והזמן, התואם את ייעודו של הרכוש המשותף ואינו מונע שימוש דומה מאחרים. (ראה: ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח (1) 645, ע"א 708/720 פרשקר נ' רוזנברג ואח', פ"ד כח (2) 817, המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18 י-ם, פ"ד לה 277).

33. על אבחנה זו עמד גם המלומד א. אייזנשטיין בספרו "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" חלק שלישי - בתים משותפים (100-101):

"המבחן לשימוש ברכוש המשותף, כאשר לא קיימת החלטה של האסיפה הכללית בדבר השימוש שיעשה בו, הוא השימוש הרגיל והסביר לפי תנאי המקום והזמן שאינו מונע שימוש דומה מאחרים."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. מן העבר השני עומד השימוש הייחודי ברכוש המשותף. שימוש מסוג זה מצריך הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף.

35. על פי סעיף 62 לחוק המקרקעין רק בהסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף ניתן יהיה להצמיד חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, ולמעשה להקנות זכות קניינית ברכוש המשותף. זה הוא הדין גם באשר לעשיית שימוש ברכוש משותף העולה כדי שימוש ייחודי, אף אם אותו חלק בו נעשה השימוש לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין. (ראה: ע"א 2525/92 גבי וקרני ואוכרברג נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850, רע"א 698/85 בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', פ"ד מא(3) 144, ראה גם: י'. וייסמן, "דיני קניין - בעלות ושיתוף", (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455).

36. מחוות הדעת של המהנדס צבי רון שלא נסתרה עולה כי גרפאור פלשה לשטח של 7 מ"ר על חשבון רכוש משותף וזאת שעה שאין בידה הסכמת כל בעלי הדירות. (גם אם ניתן לראות בכך הרחבת דירה על פי סעיף 71 לחוק המקרקעין לא הוצגו ההסכמות הנדרשות על פי סעיף זה).

37. משכך אני מורה לגרפאור לסלק ידה משטח זה ולהשיב המצב לקדמותו. אין רלוונטיות לכך שמדובר בשטח שכבר שנים נעשה בו שימוש ועוד בטרם נרכש הנכס על ידה. גם אם ניתנה הסכמה בשתיקה הרי שניתן לחזור ממנה בכל עת. (ראו לעניין זה ע"א (חיפה) 13721-05-16 גבאי נ' הקש (פורסם בנבו 05/10/16); כן ראו פסק דין (ירושלים) 453-15 בלול מיכאל בנימין נ' כהן מרדכי (פורסם בנבו 29/01/17)).

חניה ברכוש המשותף

38. בהודעת התובעים מיום 3.12.19 פורטו ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בנושא החניה כדלקמן:

"4. מעבר היורד לחניון: תיאסר כל חניה במעבר היורד מרחוב קרן היסוד אל החניון, למעט שני המקומות בסופו שהחנייה בהם איננה מפריעה לכניסה וליציאה מהחניון.
5. חניה בחניון: תיאסר חניה הסותמת את החניה במובן שהיא מונעת כניסה ויציאה חופשית אל החניון (חניה כפולה), כך שלא יאלצו עוד אנשים להתקשר לאחרים כדי להזיז את רכבם ולצאת מהחניון".

לאור הסכמות אלו כל שנתר כעת הוא לדון בדרישת התובעים לפיה כל בעל דירה שמחנה בשטח המשותף לא יתפוס יותר מחניה אחת בכל זמן נתון וכן בדרישה להורות על הצבת שער בכניסה לחניון תוך מתן שלט אחד לכל דייר בבית המשותף.

39. לטענת גרפאור החניה בחניון נעשית מזה שנים על בסיס "כל הקודם זוכה" וברור כי גרפאור אינה מונעת מהתובעים לעשות שימוש דומה. עוד טענה גרפאור כי ישנה החלטה של האסיפה הכללית מיום 13.4.18 במסגרתה הוחלט כי "החניה בבניין תהיה על בסיס מקום פנוי." (פרוטוקול האסיפה צורף כנספח ו' לתצהיר מר אבי אוזנה מטעם גרפאור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. לטענת מסעדת סאטיה ומר בלום הם אינם מתנגדים להסדר חניה הקובע חניה אחת לכל דייר, כאשר ביניהם נמנים גם בעלי העסקים בבית המשותף.
41. נושאים אלו מסורים בידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות ואינני מוצאת כל מקום לקבוע בעניין זה מסמרות. תתכבד הנציגות ותכנס אסיפת בעלי דירות שתקבל החלטות בנושאים אלו.

מכלי שמן

42. לטענת התובעים מסעדת סאטיה, גינוסר וטל (נתבעות 1-3 בתיק 462/17) הניחו בחניון המהווה רכוש משותף מיכלים וחביות שמן למחזור המהווים מפגע של ריח ועלולים לגרום לסכנת החלקה. כן טענו כי בשטחים המשותפים נותרות באופן קבוע שאריות שמן המהוות סכנה וכי החביות המונחות בחניון המשותף חוסמות את הגישה לשטח המשותף המשמש כחניה.
43. לטענת הנתבעות המדובר בחביות המשמשות לאחסון שמן למחזור כאשר השימוש בחביות אלו נפסק עובר להגשת התביעה דנן.
44. בנוסף מן הביקור במקום עולה כי חביות השמן פונו ראו דברי עו"ד קספר שמואל מפרוטוקול הביקור במקום (עמ' 6 לפרוטוקול): "כשאנחנו הגשנו את כתב התביעה היו כאן (ליד הדלת שנסגרה) מיכלי שמן עד אתמול, יום כיפור, גבירתי".
45. לאור האמור אינני נדרשת לדון בנושא זה וזאת כיוון שהחביות אינן מצויות עוד בשטחים המשותפים. ככל שנותרו חביות תפעלנה הנתבעות לסילוקן.

חלון שפתחה גרפאור

46. התובעים טענו כי גרפאור הרחיבה חלון בקיר החיצוני המהווה רכוש משותף, תוך פגיעה ברכוש המשותף, זאת ללא אישור האסיפה הכללית. לטענתם עיון בתשריט הבית המשותף מעלה כי החלון המקורי היה קטן מזה הקיים כעת.
47. גרפאור טענה כי מדובר בהרחבת חזית אסורה וכי טענה זו לא הועלתה בכתב התביעה. לגופם של דברים, טענה גרפאור כי לא פרצה או הרחיבה חלון ברכוש המשותף והחלון המדובר קיים שנים רבות ובמצב זה קיבלה לידיה את הנכס. כן טענה גרפאור כי ממילא הרחבת החלון היא בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף כאשר אין בו שינוי או פגיעה מהותית בחזות החיצונית של הקיר המשותף המצוי בחלקו האחורי והנסתר של הבית המשותף ועל גביו ממילא צינורות וכבלים רבים.
48. יש לדחות את טענת גרפאור כי מדובר בהרחבה חזית אסורה שכן הטענה קיימת בכתב התביעה (ראו סעיפים 32-33 לכתב התביעה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. הרחבת החלון בקיר הבית המשותף מהווה שינוי על פי סעיף 2 לתקנון המצוי ולשינוי זה יש לקבל את הסכמת האסיפה הכללית וזו לא הוצגה לי. (ראו דיון בעניין סעיף 2 לתקנון המצוי בפסקאות 16-19 לעיל).

מצ"ב תמונה של החלון:



50. לא ניתן להסתפק בשתיקה ובזמן שחלף כדי להכשיר שינוי זה וזאת כיוון שהסכמת האסיפה הכללית על פי סעיף 2 לתקנון צריכה להיות מפורשת. (ראו לעניין זה פסקה 2323 לעיל).

51. לאור האמור אני מורה לגרפאור להשיב את מצב החלון דנן לקדמותו.

שלט שתלתה גרפאור

52. לטענת התובעים גרפאור התקינה שלט פרסום גדול מעל הכניסה בחזית הבית המשותף זאת מבלי שניתנה לגרפאור הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף. במסגרת תביעתם דורשים התובעים להסיר את השלט בחזית הבית המשותף.

53. גרפאור טענה כי מדובר בשילוט סטנדרטי שנתלה לפני שנים רבות ומהווה שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף וכי היא משלמת בעבורו אגרת שילוט כדין. כן טענה כי בחזית הבית המשותף המאופיין גם כבניין מסחרי, מצויים שלטי ענק של עסקים אחרים הפועלים בבית המשותף ועליהם לא הלינו התובעים זאת כיוון שהדבר נהוג ומוסכם בבית המשותף אשר בחלקו הגדול מסחרי. עוד הוסיפה לטעון גרפאור כי החליפה את השלט שתלתה ונכון לעת זו קיים שלט קטן יותר כאשר כל המופיע בו הוא כתובת הנכס.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

54. לטעמי תליית שלט בבית משותף בעל שימושים מעורבים היא בבחינת שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף אשר איננו מצריך הסכמת בעלי הדירות כלל (ראו דיון בעניין "שימוש סביר" בפסקאות 32-33 לעיל). מביקורי במקום עולה כי חברת גרפאור החליפה את השלט שהיה תלוי בעת הגשת התביעה דגן לשלט מינימלי הרבה יותר המכיל את שם העסק ואת כתובתו. זאת ניתן ללמוד אף מדבריו של עו"ד קספר המייצג את התובעים מפרוטוקול הביקור במקום (עמ' 7 לפרוטוקול):

"אני מצביע על שלט שהתקינה חברת ההעסקות (גרפאור) - יש גם מספר טלפון על השלט. פה היה שלט גדול והוא הוריד אותו."

מצ"ב תמונה של השלט:



55. שאלת השימוש הסביר צריכה להיבחן על פי ייעוד הנכס ועל פי אופיו של הבית המשותף. כמפורט בראשית פסק הדין, ענייננו בבית משותף שבחלקו מורכב מנכסים מסחריים ובחלקו מדירות ולפיכך שאלת השימוש הסביר צריכה להיבחן על פי "תכונה" זו של הבית המשותף. ראו לעניין זה פסק דיני בתיק (רחובות) 132/17 **וייס רחל נ' ראובן אורי**, סעיפים 17-18 (פורסם בנבו 2.6.19).

ג. סוף דבר:

לאור האמור לעיל התביעה מתקבלת בחלקה. אני מורה לנתבעים לפעול כדלקמן:

56. מר בלום יפעל לסילוק הארובה המשמשת את הפיצרייה מן הקיר וזאת בתוך 30 יום. כן יפעל להשבת מצב הקיר לקדמותו.

57. גב' טל, גב' גינוסר ומסעדת סאטיה יפעלו לסילוק הארובה המשמשת את מסעדת סאטיה וזאת בתוך 45 ימים. כמו כן, יפעלו לניקוי הלכלוך על גבי חזית הבית המשותף הנובע מהארובה ובכלל זה כתמי העשן, השמנים והזפת וזאת בתוך אותו פרק זמן.

58. גרפאור תסלק ידה מן השטח של 7 מ"ר ברכוש המשותף בהתאם לחוות הדעת וזאת בתוך 30 יום. כן תשיב גרפאור את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 1/457/2017
1/462/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. ככל שנותרו חביות שמן בשטח המשותף תפעל מסעדת סאטיה לפנותן וזאת בתוך 21 ימים.
60. אני מורה לגרפאור להשיב את החלון שהורחב לקדמותו וזאת בתוך 30 יום.
61. לאור מסקנות המומחה אני מחייבת את גרפאור להשיב לתובעים את הסכום אותו שילמו למומחה, המהנדס צבי רון, בגין שכר טרחתו בסך של 4095 ש"ח.
62. גרפאור תישא בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד לטובת התובעים בסך 2,500 ש"ח.
63. גינוסר אליזבט, טל גילה וחב' סאטיה מסעדות (נתבעות 1-3 בתיק 462/17) ישאו יחדיו בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד לטובת התובעים בסך 2,500 ש"ח.
64. מר אריק בלום (נתבע 4 בתיק 462/17) ישא בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד לטובת התובעים בסך 1,500 ש"ח.
65. הסכומים המפורטים לעיל ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 3.6.2021, כ"ג סיון תשפ"א, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין